

1. 업무개요

환경안전지원단 △△△△△△처(이하 “△△△△△△처”라 함)는 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률(약칭: 화학물질등록평가법)」 제22조(시험기관의 지정 등) 등에 따라, 국내 산업계의 화학물질 제조(수입) 허가·등록 지원을 위하여 유해성 정보가 부족한 화학물질을 대상으로 생체 또는 환경에 미치는 영향 등에 대한 시험(이하 “GLP⁹⁾시험”이라 함)을 수탁받아 수행하고 있다.

△△△△△△처는 GLP시험을 위한 실험실을 본사 ♠♠♠♠관(조제실, 임상병리실, 동물실험실, 동물대체실험실 등) 및 ♠♠♠♠관(환경유해성실험실)에 구축·운영하고 있고, 시험과정에서 배출되는 사업장폐기물(지정폐기물, 의료폐기물)은 폐기물관리법 등에 따라 폐기물 처리업체에 위탁하여 처리하고 있다.

[표 1] 사업장폐기물, 지정폐기물, 의료폐기물의 정의(폐기물관리법 제2조(정의))

구분	내용
폐기물관리법 제2조(정의)	제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 3. “사업장폐기물”이란 「대기환경보전법」, 「물환경보전법」 또는 「소음·진동관리법」에 따라 배출시설을 설치·운영하는 사업장이나 그 밖에 대통령령으로 정하는 사업장에서 발생하는 폐기물을 말한다. 4. “지정폐기물”이란 사업장폐기물 중 폐유·폐산 등 주변 환경을 오염시킬 수 있거나 의료폐기물(醫療廢棄物) 등 인체에 위해(危害)를 줄 수 있는 해로운 물질로서 대통령령으로 정하는 폐기물을 말한다. 5. “의료폐기물”이란 보건·의료기관, 동물병원, 시험·검사기관 등에서 배출되는 폐기물 중 인체에 감염 등 위해를 줄 우려가 있는 폐기물과 인체 조직 등 적출물(摘出物), 실험 동물의 사체 등 보건·환경보호상 특별한 관리가 필요하다고 인정되는 폐기물로서 대통령령으로 정하는 폐기물을 말한다.

9) GLP(Good Laboratory Practice, 우수실험실 운영규정): 화학물질 시험기관에서 행해지는 시험의 계획·실행·점검·기록·보고되는 체계적인 과정과 이와 관련된 전반적인 사항을 규정(경제협력개발기구(OECD)에서 정한 규정)한 것으로, OECD 회원국 및 OECD 인정 비회원국간 GLP 시험 자료는 상호 인정됨

[표 2] =====년~=====년 △△△△△△처 지정폐기물 위탁처리 물량(단위: kg)

구분	합계	폐유기용제 액상	폐유기용제 고상(시약병 등)	폐유기용제 고상 (오염토 등)	연구·검사용 폐시약 고상
=====년	=====	=====	=====	=====	=====
=====년	=====	=====	=====	=====	=====
=====년(=월말)	=====	=====	=====	=====	=====

2. 관련규정 및 판단기준

「폐기물관리법」 제18조(사업장폐기물의 처리) 제1항에서 “사업장폐기물배출자는 그의 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나 폐기물처리업의 허가를 받은 자, 폐기물처리 신고자, 폐기물처리시설을 설치·운영하는 자 등에게 위탁하여 처리”하도록 하고 있고, 제25조(폐기물처리업) 제5항에 따른 폐기물처리업의 업종 구분 및 영업 내용은 [표 3]과 같다.

[표 3] 폐기물처리업의 업종 구분 및 영업 내용(폐기물관리법 제25조(폐기물처리업))

순번	업종 구분	영업 내용
1	폐기물 수집·운반업	폐기물을 수집하여 재활용 또는 처분 장소로 운반하거나 폐기물을 수출하기 위하여 수집·운반하는 영업
2	폐기물 중간처분업	폐기물 중간처분시설을 갖추고 폐기물을 소각 처분, 기계적 처분, 화학적 처분, 생물학적 처분, 그 밖에 ㉔부장관이 폐기물을 안전하게 중간처분할 수 있다고 인정하여 고시하는 방법으로 중간처분하는 영업
3	폐기물 최종처분업	폐기물 최종처분시설을 갖추고 폐기물을 매립 등(해역 배출은 제외한다)의 방법으로 최종 처분하는 영업
4	폐기물 종합처분업	중간처분시설 및 최종처분시설을 갖추고 폐기물의 중간처분과 최종처분을 함께 하는 영업
5	폐기물 중간재활용업	폐기물 재활용시설을 갖추고 중간가공 폐기물을 만드는 영업
6	폐기물 최종재활용업	폐기물 재활용시설을 갖추고 중간가공 폐기물을 제13조의2에 따른 폐기물의 재활용 원칙 및 준수사항에 따라 재활용하는 영업
7	폐기물 종합재활용업	폐기물 재활용시설을 갖추고 중간재활용업과 최종재활용업을 함께 하는 영업

「사업장폐기물 배출자신고 및 처리계획 확인 업무처리지침(㉔부예규)」의 “VI. 사업장폐기물 배출자의 확인의무, 7. 사업장폐기물처리 위·수탁 계약”에서

[표 4] 사업장폐기물처리 위·수탁 표준계약서(붙임부예규 내 예시)

그리고 「폐기물관리법」 제17조(사업장폐기물배출자의 의무 등) 제1항 제3호에서는 “사업장폐기물 처리를 위탁하는 경우에는 부령(폐기물관리법 시행규칙 제16조의2)으로 정하는 위탁·수탁의 기준 및 절차를 준수”하도록 정하고 있다.

[표 5] 사업장폐기물처리 위탁·수탁의 기준 및 절차(폐기물관리법 시행규칙 제16조의12)

구분	내용
폐기물관리 법 시행규칙 제16조의12	1. 다음 각 목의 서류를 포함한 수탁처리능력 확인서(별지 제5호서식)를 수탁자로부터 제출받을 것 가. 폐기물처리업 허가증 또는 폐기물처리 신고증명서 사본 나. 법 제40조제1항에 따른 방치폐기물 처리이행보증을 확인할 수 있는 서류 사본 2. 폐기물적정처리추진센터에서 공개한 자료 등을 활용하여 적법한 수탁자에 해당하는지를 확인할 것 3. 수탁자와 서면으로 다음 각 목의 사항이 포함된 위탁계약을 체결할 것 가. 위탁하는 폐기물의 종류 및 수량 나. 계약 기간 및 위탁 비용 다. 위탁하는 폐기물의 성질과 상태 및 취급 시 주의사항 4. 위탁계약서를 계약 체결일부터 3년간 보관할 것

따라서 △△△△△△처에서는 실험실에서 배출되는 사업장폐기물은 폐기물 처리업자의 업종 구분(영업 내용)에 따라 위탁 처리하여야 하고, 특히 폐기물 수집·운반업자와 폐기물 처분업자가 다른 경우 하나의 계약서로 3자간 계약을 체결하여야 한다. 그리고 사업장폐기물 위탁처리가 적정하게 이루어질 수 있도록 관련 법령(폐기물관리법 등)에서 정한 “위탁·수탁의 기준 및 절차”를 준수하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 △△△△△△처는 =====년~=====년 실험실에서 배출되는 지정폐기물에 대한 위탁처리 용역을 발주하며, 입찰참가 자격을 폐기물 수집·운반업자로 한정하였다. 그에 따라, 폐기물 처분업자를 포함하지 않고 폐기물 수집·운반업자와 지정폐기물 위탁처리 계약(양자간 계약)을 체결하게 되었고, 법령 등에서 정한 바와 다르게 폐기물 수집·운반업자에게 폐기물 처분을 위탁하는 결과가 초래되었다.

다만, 실제 △△△△△△처에서 배출된 지정폐기물을 처리한 업체(/////)는 폐기물 중간처분업의 허가¹⁰⁾를 받은 것으로 확인되었다.

[표 6] ===년~===년 △△△△△△처 지정폐기물 위탁처리 계약 현황

구분	계약형태	계약상대자		계약기간	계약금액(원)
		수집·운반업자	처분업자		
===년	양자간 계약	◀◀◀◀◀	X	'==.==.==.~'==.==.==.	=====
===년	양자간 계약	◀◀◀◀◀	X	'==.==.==.~'==.==.==.	=====
===년	양자간 계약	◀◀◀◀◀	X	'==.==.==.~'==.==.==.	=====

그리고 △△△△△△처에서는 ===년~===년 지정폐기물 위탁처리 용역을 체결하며 계약상대자로부터 폐기물처리업의 허가증(또는 폐기물처리 신고증명서) 및 수탁처리능력 확인서 등을 제출받지 않았고, 적법한 수탁자에 해당하는지 확인(폐기물적정처리추진센터 공개자료 활용 등)하지 않는 등 관련 법령(폐기물관리법 등)에서 정한 “위탁·수탁의 기준 및 절차”를 일부 준수하지 않은 것으로 확인되었다.

이는 △△△△△△처의 폐기물 위탁처리 업무 담당자가 관련 법령 등을 숙지하지 못하여 발생한 것으로 파악되어, △△△△△△처에서는 동일한 문제가 발생하지 않도록 담당자 등을 대상으로 폐기물 관리(위탁처리 기준, 방법 및 절차 등)에 대한 체계적인 교육을 실시할 필요가 있다.

4. 조치할 사항

① 환경안전지원단장(★★★★★★처장)은 동일한 문제가 발생하지 않도록 소속직원을 대상으로 폐기물 관리(위탁처리 기준, 방법 및 절차 등)에 대한 교육을 실시하시기 바랍니다. 【권고】

10) (관할기관) ■■■■■■청(최초허가) ==.=.=., (최근 변경허가) ==.=.=. 차량 증차로 인한 변경

② 경영기획이사(☆☆☆☆처장)는 폐기물 위탁·수탁의 기준 및 절차”를 준수하지 않는 등 지정폐기물 위탁처리 업무를 부적정하게 처리한 환경안전지원단 △△△△△처 ○○○○○○○부 및 ◎◎◎◎◎◎◎부에 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】